# 보 정 서

사 건 2026카임○○○ 주택임차권등기

신 청 인 ○○○

피신청인 △△△

위 사건에 관하여 신청인은 2026. 11. 11.자 보정명령(2026. 11. 11. 송달)에 따라 다음과 같이 보정합니다.

## 핵 심 요 지

**임대차계약서상「나동 제203호」**

**=**

**공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체 (전유면적 12.37㎡)**

**→ 두 표시는 완전히 동일한 하나의 주택입니다.**

| 구분 | 표시 | 의미 |
|---|---|---|
| 임대차계약서 · 현장 출입문 · 주민등록 | 나동 제203호 | 현장에서 붙인 호실 번호 |
| 등기사항전부증명서 · 집합건축물대장 | **제2층 제202호<br>전유면적 12.37㎡** | 공부상 표시 (등기할 곳) |
| 두 표시의 관계 | **완전히 동일** | **같은 위치 · 같은 경계 · 같은 구성, 나누지 않은 전체를 신청인이 단독 점유** |

### 1. 신청취지 임차범위의 정정

신청취지 6항 임차범위 「제2층 제202호 전유부분 전부 (전유면적 12.37㎡)」를 다음과 같이 정정합니다.

**「제2층 제202호 전유부분 전부 12.37㎡ (임대차계약서상 표시: 나동 제203호)」**

이에 따라 정정된 신청취지 전체는 다음과 같습니다.

| 항목 | 기재 내용 |
|---|---|
| 1. 임대차계약일자 | 2026. 2. 23. |
| 2. 임차보증금액 / 차임 | 보증금 금 5,000,000원 / 차임 월 금 240,000원 |
| 3. 주민등록일자 | 2026. 2. 23. |
| 4. 점유개시일자 | 2026. 2. 23. |
| 5. 확정일자 | 2026. 2. 23. |
| **6. 임차범위** | **제2층 제202호 전유부분 전부 12.37㎡ (임대차계약서상 표시: 나동 제203호)** |

## 2. 계약서상 「나동 제203호」는 공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체와 완전히 동일합니다

| 대조 항목 | 계약서상 「나동 제203호」 (현장) | 공부상 제2층 제202호 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 층 | 2층 | 제2층 | **일치** |
| 위치 | 2층 평면 오른쪽 위 (기준선 X3~X4 사이) | 현황도 「202호~502호」 표기 부분 (같은 자리) | **일치** |
| 구성 | 확장 발코니 · 원룸(주방) · 현관 · 욕실 | 원룸형 "A" : 확장형 발코니 · 원룸 · 현관 · 욕실 | **일치** |
| 외곽 경계 | 별지 2 사진 2의 빨간색 실선 | 별지 2 사진 1의 빨간색 실선 | **같은 경계** |
| 분할 여부 | 하나의 호실 | 하나의 전유부분 | **나누지 않음** |
| 면적 | 계약서 : 「공부상 전용면적」에 따름 | 전유면적 12.37㎡ | **12.37㎡** |

가. 임대차계약서(갑 제1호증)는 임차목적물을 「나동 제203호」로 표시하고, 면적은 **「공부상 전용면적 또는 연면적(실측면적)」에 따르도록** 정하고 있습니다.

나. 계약서의 「제203호」는 현장 출입문에 붙은 번호일 뿐 공부상 호실 번호가 아닙니다. 신청인이 2026. 2. 23. 인도받아 지금까지 점유하는 주택은 건축물현황도에 「

202호~502호」로 표기된 부분, 즉 **공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체**입니다(갑 제7호증, 갑 제8호증, 갑 제9호증). 이 건물 2층은 현장 제202호부터 제207호까지 모든 호실의 번호가 공부상 번호와 다릅니다.

다. 따라서 계약서가 정한 기준인 공부상 전용면적에 따른 면적은 **공부상 제2층 제202호의 전유면적 12.37㎡**입니다(집합건축물대장 및 등기사항전부증명서 표제부, 갑 제6호증, 갑 제7호증).

### 3. 공부상 제2층 제203호와는 전혀 다른 호실입니다

| 구분 | 공부상 제2층 제202호<br>(임차목적물) | 공부상 제2층 제203호<br>(임차목적물 아님) |
|---|---|---|
| 2층 평면상 위치 | 오른쪽 위 | 아래쪽 왼쪽 |
| 구성 | 원룸형 (원룸 1칸) | 침실과 거실·주방 (2칸) |
| 전유면적 | **12.37㎡** | 31.41㎡ |
| 임차권등기 | 이번 신청 | 다른 임차인의 등기가 이미 있음 (갑 제12호증) |

계약서의 「제203호」라는 글자만 보고 공부상 제203호로 임차범위를 정하면, **신청인이 점유하지도 않는 다른 임차인의 호실에 등기가 이루어지게 됩니다.** 그래서 임차범위에는 등기할 공부상 호실과 면적을 적고, 임대차계약서상 표시를 괄호로 함께 적어 계약서와 등기 목적물이 같은 주택임을 드러냈습니다.

### 4. 별지 목록과 도면의 정정

별지 1(부동산 및 임차목적물의 표시)의 4항 임차범위를 위 1항과 같이 고치고 계약서의 면적 기준을 비고에 적었으며, 별지 2(임차목적물 위치 표시 도면)에도 같은 임차범위와 계약서상 표시를 적은 정정본을 제출합니다. 종전 별지 1·2는 이 정정본으로 갈음합니다.

아울러 공부상 제202호 부분만 확대하고 설명란에 **「공부상 제2층 제202호 = 계약상 나동 제203호」**를 적은 **임차목적물 확대 도면**을 함께 제출합니다.

**5. 결론**

임대차계약서상 「나동 제203호」와 **공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체**는 **완전히 동일한 하나의 주택**입니다. 정정된 신청취지와 같이 **공부상 제2층 제202호 전유부분 전부 12.37㎡**에 관하여 주택임차권등기를 명하여 주시기 바랍니다.

**첨 부 서 류**

1. 별지 1 부동산 및 임차목적물의 표시(정정) 1통
2. 별지 2 임차목적물 위치 표시 도면(정정) 1통
3. 임차목적물 확대 도면(공부상 제202호 = 계약상 나동 제203호) 1통

2026. 11. 11.

신청인 ○○○ (인)

**춘천지방법원 원주지원 귀중**